DERECHO DE PETICIÓN

(Artículo 23 de la Constitución Política y Ley Estatutaria 1755 de 2015)

DESTINATARIO:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE [MUNICIPIO / DEPARTAMENTO CERTIFICADO]** **ALCALDÍA MUNICIPAL / GOBERNACIÓN DE [NOMBRE DEL MUNICIPIO O DEPARTAMENTO]** Despacho del Secretario(a) de Educación / Dirección de Cobertura y Bienestar Estudiantil **[CIUDAD Y DEPARTAMENTO DE LA SEDE DE LA ENTIDAD]**
ASUNTO:	Derecho de Petición para la provisión, garantía y continuidad inmediata de la prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes de zona rural/vulnerable.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	**[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O SEDE]**
UBICACIÓN / RUTA:	Vereda/Corregimiento/Barrio **[NOMBRE DE LA VEREDA O SECTOR]**, Municipio de **[MUNICIPIO]**
BENEFICIARIO(S):	Menor(es) de edad **[NOMBRE(S) DEL/DE LOS ESTUDIANTE(S)]**, matriculado(s) en el grado **[GRADO ESCOLAR]**.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO

[NOMBRE COMPLETO DEL PETICIONARIO], mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. **[NÚMERO DE CÉDULA]** expedida en **[LUGAR DE EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA]**, domiciliado(a) y residente en **[DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / VEREDA / CORREGIMIENTO / MUNICIPIO]**, actuando en calidad de padre / madre / acudiente / representante legal del (de la) menor de edad **[NOMBRE DEL ESTUDIANTE]** (o en representación de la comunidad de padres de familia de la vereda **[NOMBRE DE LA VEREDA]**), haciendo uso del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, reglamentado por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, me dirijo respetuosamente a su despacho para formular la presente solicitud.

2. HECHOS DE LA PETICIÓN

1. ---

   El (la) menor de edad **[NOMBRE DEL ESTUDIANTE]** se encuentra formalmente

matriculado(a) para el año lectivo en curso en la Institución Educativa **[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA]**, sede **[NOMBRE DE LA SEDE]**, cursando el grado **[GRADO]**.

2. Nuestra residencia se encuentra ubicada en la vereda / sector rural de **[NOMBRE DE LA VEREDA O BARRIO]**, sector que dista aproximadamente a **[NÚMERO DE KILÓMETROS O TIEMPO DE RECORRIDO]** de la sede educativa asignada.
3. Para asistir diariamente a sus clases, el (la) estudiante debe atravesar trayectos de difícil acceso, vías desprovistas de transporte público regular y/o zonas de alto riesgo para la seguridad física de los menores de edad.
4. Desde el día **[FECHA EN QUE SE SUSPENDIÓ O DEJÓ DE PRESTAR EL SERVICIO]** (o en lo que va corrido del calendario escolar), la Secretaría de Educación no ha garantizado ni contratado la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta que cubre nuestro sector, o el servicio ha sido suspendido de forma intempestiva.
5. La falta de transporte escolar adecuado, seguro y continuo ha ocasionado que el (la) menor presente inasistencias reiteradas, deserción escolar temporal, o se vea expuesto(a) a extensas jornadas de caminata bajo inclemencias climáticas e inseguridad vial, afectando directamente su rendimiento académico y su desarrollo integral.
6. La inactividad u omisión administrativa por parte de la entidad territorial para contratar e implementar oportunamente este servicio vulnera los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, a la integridad física y al acceso efectivo al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes, cuya protección es de carácter prevalente según la Constitución Política.

3. FUNDAMENTOS Y SUSTENTO JURÍDICO

Fundamento la presente petición en las siguientes normas constitucionales, legales y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

- **Marco Constitucional:**
  - **Artículo 23 de la C.P.:** Consagra el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a obtener pronta respuesta de fondo.
  - **Artículo 44 de la C.P.:** Establece que los derechos de los niños (entre ellos la educación y la integridad física) son fundamentales y prevalecen sobre los derechos de los demás.
  - **Artículo 67 de la C.P.:** Define la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, obligando al Estado a garantizar el cubrimiento adecuado del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo.
- **Marco Legal y Reglamentario:**
  - **Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación):** En sus artículos 5 y 138, establece la obligación del Estado de prestar los servicios complementarios (entre ellos el transporte)

para garantizar la cobertura e ingreso al sistema educativo, en especial en zonas rurales y de difícil acceso.
    - **Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia):** Artículos 28 y 41 (numerales 16 y 17), los cuales imponen a las autoridades educativas el deber de garantizar el acceso y la permanencia con calidad y gratuidad en la educación rural, proveyendo los medios de transporte necesarios.
    - **Decreto 1075 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Educación):** Dispone las reglas para la asignación y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) orientados a la estrategia de permanencia escolar, incluyendo la ruta de transporte escolar.
    - **Ley Estatutaria 1755 de 2015:** Obliga a las entidades a dar respuesta oportuna, clara y de fondo a las peticiones radicadas.
- **Jurisprudencia Constitucional Aplicable:**
    - **Sentencias T-091 de 2024 y T-200 de 2024:** La Corte Constitucional reiteró que el servicio de transporte escolar no es una prestación accesoria opcional, sino una garantía esencial del componente de accesibilidad material del derecho fundamental a la educación. La Corte enfatizó que las entidades territoriales cometen un desconocimiento del derecho a la educación cuando imponen barreras administrativas, dilataciones en la contratación o reglas inflexibles sin evaluar las situaciones de vulnerabilidad o lejanía de las familias.
    - **Sentencias T-458 de 2013 y T-008 de 2016:** La Corte precisó que el Estado debe remover las barreras geográficas y económicas que impiden a los niños acudir a las aulas, configurando el transporte escolar como una prestación constitucionalmente exigible en zonas rurales o de escasos recursos.

4. PRETENSIONES

Con base en los hechos expuestos y el sólido marco legal y jurisprudencial citado, solicito respetuosamente a su Despacho:

1. **GARANTÍA Y PRESTACIÓN INMEDIATA DEL SERVICIO:** Se ordene, disponga y ejecute de forma inmediata la puesta en funcionamiento de la ruta de transporte escolar para la vereda / sector **[NOMBRE DE LA VEREDA/SECTOR]** con destino a la Institución Educativa **[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN]**, garantizando el traslado seguro de ida y regreso de los estudiantes.
2. **INFORME DE CONTRATACIÓN Y CRONOGRAMA:** Se me informe de manera detallada el estado actual del proceso de contratación del servicio de transporte escolar para la vigencia en curso, señalando el número de contrato, operador adjudicado, rutas aprobadas y la fecha exacta en la que iniciará o se reanudará de forma continua la operación.

3. **MEDIDAS DE ALTERNATIVIDAD / CONTINGENCIA:** En caso de que exista algún trámite contractual o administrativo pendiente, se adopte de manera urgente un plan de contingencia o mecanismo temporal (como subsidio de transporte o asignación de ruta provisional) para evitar que los estudiantes continúen perdiendo sus jornadas escolares.
4. **CONTINUIDAD DEL SERVICIO:** Se garantice que la prestación del servicio de transporte escolar no sufra nuevas interrupciones a lo largo del presente año lectivo, asegurando la permanencia del (de la) menor en el sistema educativo.

5. PRUEBAS Y ANEXOS

1. Copia simple de mi documento de identidad (Cédula de Ciudadanía).
2. Copia del documento de identidad / Tarjeta de Identidad / Registro Civil del (de la) menor de edad.
3. Certificado de matrícula o constancia de estudio del año lectivo en curso expedido por la Institución Educativa.
4. **[OPCIONAL: Certificado de residencia expedido por la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda que acredite la distancia y ubicación.]**
5. **[OPCIONAL: Listado y firma de otros padres de familia afectados en la misma ruta.]**

6. NOTIFICACIONES

Agradezco remitir cualquier comunicación o respuesta de fondo relativa a esta petición a las siguientes direcciones:

- **Dirección Física / Postal: [DIRECCIÓN COMPLETA, VEREDA, CORREGIMIENTO, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO]**
- **Correo Electrónico: [DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLETA]**
- **Teléfono / Celular / WhatsApp: [NÚMERO TELEFÓNICO / CELULAR]**

Atentamente,

_____

[NOMBRE COMPLETO DEL PETICIONARIO]
C.C. No. **[NÚMERO DE CÉDULA]** de **[LUGAR DE EXPEDICIÓN]**
Padre / Madre / Acudiente de **[NOMBRE DEL ESTUDIANTE]**